އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 ޖަނަވަރީ 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޔަޤީން ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، [illegible] އިޖުރާއީ ޙައްޤުތަކަށް ބެލުން ލާޒިމު [illegible] ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރޗް 2003 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްޓިވަޑުންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޗެއާޕާސަނާ [illegible] ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނަމުންދަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ [illegible] ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ [illegible] ކަމުގައި ބުނެ [illegible] މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ [illegible] އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާ [illegible] އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަނބުރާ [illegible] ނުވާކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙުކުމުގައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަޔީ އަބްރަމަދު ޖައިރަމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ ޙުކުމުގައިކަން ޤާއިމުކުރުވުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖްރާއީ ޙުކުމުގައިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން އަބްރަމަދު ޖައިރަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ނަގާފައި އެ ބުނުމަކީ ޤާއިމުކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ދެކެވިފައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަބްރަމަދު ޖައިރަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފީ ގޮތުން ބަދަލުކުރާ ނިންމާފައެއް ނޫންކަން؛
2. އަބްރަމަދު ޖައިރަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ދެ ފަރާތުގެ މަސްވަރާބަޔަށް ބުނުމަށްފަހު މަސްވެރިކަމަށް ނަތީޖާއެއްގެ މައްސަލަ ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ގެންނަ ބަދަލެއް އަބްރަމަދު ޖައިރަމްއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ނަތީޖާ އެ ނިންމުމަކީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ނިންމުމެއް ނޫންކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްރަމަދު ޖައިރަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި، އިސްތިއުނާފުގައި ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަބްރަމަދު ޖައިރަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢުކުރަން އަމުރެއް ނެރުއްވުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އުނދަގޫ ޙުކުމުގައިވިޔަސް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެނގޭ ވަޒީފާ ދޫން އަނގަން ބަޔާއި ނިމުނުކަމަން ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ކަނޑައެޅި ނުކުތާ ނުބަލައި ދޫކޮށްލަމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު އިސްތިޢާރަ ވެ. ދަޢުވާ ބަލާ ހުށަހަޅާ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަހްމަދު ޖައިލަމް ކޮންފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ އަމަލަކީ ކޮންމެހެން ހިމަން ރިސްޓްރަކްޗަރިންގ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަރުތީބެއްގައި ހިނގާ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިސްލާހު ދެވޭ އަމަލެއް ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދުވަހު މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ އާއި އިލްތިޒާމް މުއްދަތެއްގައި އިތުބާރު ގެއްލުނީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޢަމަލުކުރަން ނުވާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ދ ފަރާތުގެ ދުވަސްވަރުގައި އިޞްލާޙު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބުނާ ހިސާބުން، ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ނުވާކަން ބަޔާންކުރަނީ އެ އަކުރުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކަށް އިތުރު ތަފްސީލާ ނުލައި ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިސްނާއާ ގުޅޭ ދިރާސާކުރުމާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ބަލާފައިވާ ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު ކޮބައިކަމެއް ނެތްކަން ކަމެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވާ ކަމަށްވެފައިގައި އިދާރީ އަދުލުވެރިކަމާދު ޓްރައިބިއުނަލުން ގެންދިއުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅުކަން ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުން ގާއިމުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަހްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަހްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ފެއްޓި ސަޕްލަޔަރސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ޚިލާފުގެން ދަށުގައި ޙުކުމްކުރަމުންދާކަމެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މުހިއްމު ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ބަލާފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ހާލަތްތަކަށް (މިސާލު: އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަހީދު ޤަޟިއްޔާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޤުނާޢަތްހުރި ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންފަދަގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައިގެންވާ ޤާއިދާ ބާރުވެރިކަމުގެ އަލީގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޒިންމާދާރުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއެކުވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ދެނެވި ސަބަބަކާ ޙަވާލާދީ އިތުބާރަށް އޮންނާން އެއްކަމެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތްބޭނުން މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ހާލަތުތަކާއި ހަޤީޤަތްތަކާ ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޢަމަލުގެ މައްޗަކަށާއި، އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަކަށެވެ.

7. ކޯޓުތަކުގެ ޕްރެސިޑެންޓު މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ ޢަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޯޓުތަކުން އަންދާޒާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލުތަކެވެ. އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޯޓުތަކުންނާއި މުވައްޒަފު ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދުރުވެރިވާ ޢަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއާލާ އަންދާޒާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ދަރަޖައިގައި އެ ޢަމަލު ހިމަނާފައިވާން ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. މިއީ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުގައިވެސް، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރައްދަކީ އިންޒާރު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކެވެ.

8. އެކަނި އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުގެ އޮންނަ އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ހަމަތަކުން ޤަބޫލުކުރެވުން ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގައިވާ މުވައްޒަފުގެ ކަމެއްކަން އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޤުނާޢަތްހުރި ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވުމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ، (2) މައްސަލަޔާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް، (3) ވީ ފަރާތްތަކަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، ވީ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒަށް ނުފޯރުވާކަމާއި، ވީ ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބަރާބަރަށް ތަޢައްސުބުވުމުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތަނަވަސް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކުން ނުކުޅި މައްސަލަ ބެލުމުގައި، ދެ ފަރާތުގެ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހައި، އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގައި ނިންމުމުގެ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތަކެކެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޮނަރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ޙައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ނިންމާ ގޮތް ފާސްކުރުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބަޔާންކޮށް، ނުކުތާތައް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިބްތިދާއީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅައިދޭނަމަ، މާނަކުރެވޭ މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ އެއްފަދަ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޮނަރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބައިންޑިންގ ޤާނޫނީ ނަޒީރެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ތަރައްޤީވާ ގޮތުން، ކޯޓުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކުރުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން ނުޖެހޭނޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބައިންޑިންގ ޤާނޫނީ ނަޒީރަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ އެ ހުށަހެޅުން އިތުރު ސުވާލުތަކަށް ކުރުމުގެ ނިޔާކުރުމެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަފްސީލުކޮށްދީފައި ނުވާތީ ބައިންޑިންގ އެ އަދާކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލުތަކުން އިތުރު ތަފްސީލީ ނުލައި ސާފުވެގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ސަބަބެއް ދޭނެ ނުކުތާއެއްކަމެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުވާ ބާރުތަކެއް އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ބެލުމަށްވުރެ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްދޭ ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމަށް ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާނުލައި ކަމުގައިވިޔަސް، އެގޮތަށް ބާރުއަޅައިގެ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބެލުމަކުން މައްސަލަގައިވާ ނަޒާހަތެއް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިރާޖް ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމުގައިވިޔަސް، ދި ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސްދުވަހުގެ އިޖުރާއާތު އަސާސީ އިޖުރާއީ ޙައްޤުތައް ދިނުމަށް ގެއްލިފައިވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ފާސިދު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ބަދަލެއް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް ބާރުއަޅައި އަދާކުރުން ދިމަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ގެންދަވައިގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ފައިސަލާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޒާހިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޒާހިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއިގުޅޭ އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ދީ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެންދެވޭ ސަބަބަކާ ޚިލާފުވުމެއް އިތުބާރަކީ ނެތިއްޖެ އެއްކަހަލަ ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އޮޅުވާލެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނިންމުމުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ގެއްލުން ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަރައިގެންވާ ހުއްދަ ބާރުތަކެއް ވަޒީފާގެ ގުޅުމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްފާޤު ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްފާޤު ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުވައިލުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ބަރޯސާވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހިސާބަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިތުރު ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ހެކި ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޒަމާނު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޒަމާނު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފު ބަދަލު، ބޭއްސުމަށް ގެންދިޔުމުގައި އެކަން އުޅުނީ ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފަކީ ޙައްޤު ހޯދަން ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ފިލުވާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޒައިނަބްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބޭނާ ބޭނުމުގެ ރަޙްމަތުގެ ފަރުވާތެރިކަމާއި ބޮޑުބަދަލާއި ޙަޤީޤަތުގެ ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބޭނާ ބޭނުމުގެ މައްސަލައިގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ އަލީގައި ޤަރާރުތަކުގެ ނުވަތަ ކޮޅުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޭސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޭސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޤުދުރަތީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަތްބީޤުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ސިފާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާ ނަމަ ހާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވެފައި. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.